

1501538-14.2022.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Sandra Regina Nostre Marques

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELIEU ANTONIO FERREIRA DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

CONCLUSÃO:

Aos 02 de dezembro de 2022, faço os presentes autos conclusos à Dr(a). Sandra Regina Nostre Marques, MM. Juíza de Direito, Titular da 1ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo.

Autos digitais controle nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

1ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501538-14.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501538-14.2022.8.26.0537

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELIEU ANTONIO FERREIRA DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

CONCLUSÃO:

Aos 02 de dezembro de 2022, faço os presentes autos conclusos à Dr(a). Sandra Regina Nostre Marques, MM. Juíza de Direito, Titular da 1ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo.

Autos digitais controle nº 950/2022:

Vistos.

ELIEU ANTONIO FERREIRA DA SILVA, qualificado à fl. 08, foi denunciado como incurso nas penas do art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal, porque no dia 22 de julho de 2022, por volta das 01h45, na Rua dos Viana, nº 2195, bairro Baeta Neves, em São

Bernardo do Campo, o agente supramencionado subtraiu, mediante escalada, cabo de eletricidade, pertencentes à empresa Telefônica Brasil S.A., avaliado em R\$ 20,00 (vinte reais), consoante auto de Exibição, apreensão e entrega de fls. 14. Consta dos autos que o denunciado decidiu subtrair bens de expressão econômica, pertencentes à terceira pessoa.

Foi então que o increpado, após escolher o local do furto, dirigiu-se ao palco delitivo, no dia e horário acima citados.

Desse modo, no local dos fatos, o denunciado escalou uma árvore entre os postes de iluminação, cortou os cabos pertencentes ao ofendido, e os subtraiu do local.

Na sequência, o increpado deixou o cenário delitivo, na posse da res furtiva.

É dos autos que o representante da empresa Telefônica Brasil S.A. passava pela Rua Jardim das Colinas, Jardim Petroni, nesta cidade e comarca, quando visualizou o denunciado carregando um rolo de cabo nas mãos, ocasião em que o indagou da procedência do objeto.

Em seguida, o increpado tentou correr e jogou o rolo de cabo em um córrego, mas foi detido pelo funcionário da Telefônica Brasil S.A.

Uma viatura da GCM que passava pelo local foi acionada, e o denunciado acabou sendo conduzido à Delegacia de Polícia.

Em solo inquisitivo, perante a Autoridade Policial, o imputado permaneceu em silêncio (fls. 08/09).

Foram arroladas a vítima e duas testemunhas pela acusação que instruiu a denúncia com o inquérito policial de fls. 04/57.

Em audiência de custódia de fls.47/49, o réu teve sua prisão em flagrante convertida para prisão preventiva, cujo mandado de prisão se encontra devidamente cumprido à fls.68.

A denúncia foi recebida em 16/08/2022, sendo determinada a citação do réu para responder aos seus termos, dentre outras providências (fls. 79/80).

O réu foi citado pessoalmente em 11/10/2022 (fls.92).

Folha de antecedentes estadual: fls. 34/38 e 99/105.

Folha de antecedentes federal: fls.98.

Certidão SGC: fls. 39/43.

Laudos: fls. 81/82 (faca/alicate), 83/84 (exame de corpo de delito do réu) e 116/118 (exame do local).

A Defesa ofertou resposta, com rol de testemunhas comuns às indicadas na denúncia (fls.85).

O recebimento da denúncia foi ratificado pela decisão de fls.106/108 (em 24/10/2022), designando-se audiência de instrução, debates e julgamento.

Em audiência, foram inquiridos o representante da vítima e duas testemunhas pela acusação, seguindo-se com o interrogatório do acusado. Nada requereram as partes na fase do art. 402 do CPP. Em debates orais, o Ministério Público, pugnou pelo acolhimento nos exatos termos da denúncia. Por contrário, requereu o Defensor a absolvição do réu alegando atipicidade de conduta. Alternativamente, requereu a concessão de benefícios legais (gravação audiovisual no SAJ).

É o relatório.

D E C I D O.

A denúncia é procedente.

A materialidade encontra-se consubstanciada no boletim de ocorrência de fls.10/12, pelo auto de exibição e apreensão de fls.14, além do laudo de exame do local de fls.116/118 e do laudo de exame de ferramentas (fls. 81/82), bem como pela prova oral colhida.

Igualmente a autoria é certa.

Em solo policial, o réu optou por permanecer em silêncio (fls.8).

Em Juízo, o réu admitiu a acusação afirmando que estava desempregado na época e a esposa estava com gravidez de risco, de modo que precisava adquirir uns medicamentos e não tinha dinheiro, o que teria motivado o crime. Esclareceu que subiu na árvore para pegar os fios, estava em posse de uma faca e de um alicate, ferramentas que usou para praticar o furto. Já foi condenado outras vezes por furto, sendo esta a quarta vez. Disse que na época dos fatos já tinha cumprido as penas. Não conhecia o representante da empresa vítima e nem os guardas municipais

que efetuaram a sua prisão (gravação audiovisual no SAJ).

Se não bastasse a confissão do réu em Juízo, as demais provas constantes dos autos autorizam a sua condenação.

O representante da empresa vítima Jean Paulo da Silva, narrou que no dia dos fatos o réu foi flagrado com os cabos de comunicação nas mãos. Então, parou para falar com ele, momento em que o acusado jogou os fios em um córrego. Estava passando uma viatura da GCM, tendo solicitado apoio, sendo que os guardas efetuaram a prisão do réu. Ele tinha retirado os cabos de uma rua nas proximidades. Ele falou que subiu na árvore e cortou os cabos com uma faca. As pessoas na rua ficaram sem internet e sem telefone, mas não soube dizer por quanto tempo o serviço foi interrompido. Os cabos furtados são de cobre, que tem valor econômico, por isso a realização dos furtos. Os fios estavam fixados em um poste numa altura acima de dois metros de altura. Em reconhecimento pessoal feito em Juízo, apontou o réu como o autor do delito (gravação audiovisual no SAJ).

A testemunha João Batista Bau Paiva, GCM, declarou que em patrulhamento de rotina no local foram acionados por um representante da empresa "Vivo", o qual informou que havia detido um rapaz furtando cabos de comunicação. Chegando no local, o réu disse que realmente tinha furtado os fios e estava na posse dos cabos, sendo que uma outra parte ainda permanecia pendurada no poste. O réu foi localizado próximo do local do furto e verificaram que a fiação ficava fixada no poste há aproximadamente três ou quatro metros de altura. Perto do poste havia uma árvore, a qual o réu usou para subir e cortar os fios, usando uma faca de serra e um alicate. Os furtos desses cabos ocorrem por causa do cobre que há dentro do fio. Disse que uma parte da res furtiva ele tinha jogado em um córrego que havia ali perto. Foram recuperados aproximadamente dez metros de fios. Segundo o representante da empresa, a partir do momento que os fios são cortados, se interrompe toda a comunicação de internet e telefone no local. Não conhecia o réu antes dos fatos (gravação audiovisual no SAJ).

A testemunha Deuseane Araújo da Silva, GCM, narrou que estavam em patrulhamento quando foram acionados pelo representante da empresa-vítima que informou que o réu tinha furtado os fios e estava na posse dos mesmos. Foram até o local e verificaram que o réu realmente estava com os cabos. Verificaram o local de onde ele tinha retirado os fios e o réu admitiu que tinha furtado para vender por causa do cobre. Ele estava na posse de uma faca de serra e de um alicate. Escalou uma árvore de mais de dois metros para poder retirar os fios do poste. Os fatos aconteceram no período da noite. Não conhecia o réu antes dos fatos (gravação audiovisual no SAJ). Assim, como se observa da prova colhida, não restam dúvidas quanto à autoria. O réu confessou o delito e foi encontrado pelos funcionários públicos na posse do bem subtraído logo após a sua prática. O representante da vítima afirmou que flagrou o réu com os fios retirados do poste nas mãos e que ao se dirigir a ele para questionar o motivo pelo qual ele estava na posse dos fios, ele jogou o cabeamento em um córrego que havia no local. Em seguida, a GCM foi acionada e prestou apoio ao representante da empresa vítima, recuperando parte do cabeamento. Destaco que, tendo sido ele encontrado na posse do objeto subtraído poucos instantes após a prática do ilícito, invertido restou o ônus probatório, de modo que cabia ao réu dar versão plausível para tal circunstância comprometedora, sendo certo que o réu, então, admitiu a acusação.

E não há motivos para não se dar crédito ao quanto relataram nos guardas, em especial no tocante ao encontro do objeto subtraído em poder do réu, haja vista que eles não conheciam o acusado, sendo certo que eles não estão impedidos de depor. Ademais, o representante da vítima confirmou que flagrou o réu com os fios nas mãos logo depois de ele ter retirado os cabos do poste, ou seja, na posse da "res furtiva". Além disso, o réu tinha em seu poder os objetos utilizados para cortar os fios que estavam fixados no poste (vide laudo de fls. 81/82).

Outrossim, a qualificadora da escalada restou suficientemente comprovada seja pelos depoimentos dos funcionários públicos e do representante da vítima, que confirmaram que para retirar os fios do poste o réu teve que subir em uma árvore, sendo que os fios ficam instalados há mais de dois metros de altura. Porém, o laudo de fls. 116/118, que comprovou a escalada, demonstrou que estavam instalados numa

altura de quatro metros, de modo que o réu teve que escalar a árvore para poder acessar os cabos.

E, ao contrário do alegado pela Defesa, não é caso de reconhecimento de atipicidade de conduta. Embora o valor do objeto subtraído seja pequeno, é certo que o réu ostenta diversos antecedentes por crimes patrimoniais, a demonstrar não ser ele passível de tal benesse. Outrossim, não é apenas o valor intrínseco do bem que, no caso, há de ser considerado. Não se pode perder de vista as graves consequências que o furto daquele cabo causou à comunidade que era beneficiada com serviços de telefonia, televisão e internet. Não se trata, portanto, de fato insignificante. Centenas e até milhares de pessoas acabam sendo afetadas diretamente pelo fato. Assim, após o exame de todo o conjunto probatório, restou suficiente demonstrado que o réu infringiu a norma contida no art. 155, § 4º, inciso II (escalada), do Código Penal, razão pela qual o réu há de ser condenado.

Dessa forma, passarei à dosagem de sua pena à luz do art. 59 do Código Penal. Analisando a certidão de fls.39/43 verifico que o réu possui maus antecedentes (autos nº 150.0410-86/2019, 3ª Vara Criminal de Santo André e autos nº 5866-65/2020 deste Juízo). Demonstrou ser criminoso contumaz, merecedor de maior reprovabilidade. Como acima sinalizado, não se pode desprezar as graves consequências que o furto de cabos de comunicações provoca para toda a comunidade. Em razão disso, para a necessária e suficiente reprovação e prevenção do delito, fixo a pena base em 3 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda etapa da dosimetria, presente a circunstância atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, "d", do Código Penal. Por outro lado, observo que o réu é reincidente específico - art. 61, I, do Código Penal (autos: 150.0353-72/2021, 3ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo).

E, no caso, há de prevalecer a agravante da reincidência, na forma do artigo 67 do Código Penal, consoante recente entendimento jurisprudencial: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO." (STF - ARE 873289, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 13/03/2015, DJe de 17/03/2015)

Assim sendo, a conduta do réu merece maior reprovabilidade, de modo que elevo sua pena de mais de 1/5 (um quinto), totalizando, 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Torno definitivas as penas acima fixadas ante a ausência de outras causas de aumento ou de diminuição.

Considerando a intensa biografia criminal ostentada pelo acusado, sendo ele reincidente e com maus antecedentes não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por expressa vedação legal, nos termos do disposto no artigo 44, incisos II e III, do Código Penal, sendo certo que tal substituição também não se mostra socialmente adequada para prevenir e reprimir a conduta por ele perpetrada, notadamente pelos reiterados envolvimento em delitos patrimoniais, não sendo suficientes a dissuadi-lo da prática de delitos.

Inviável, igualmente por tais razões e até mesmo em razão da quantidade de pena imposta, a concessão de sursis.

Por iguais motivos, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, c.c. o artigo 59, ambos do Código Penal, somente o regime fechado se afigura adequado para reprovar suficientemente a conduta do acusado, notadamente por se tratar de réu reincidente e com maus antecedentes em crimes patrimoniais e sua contumácia na prática de delitos ao longo dos anos, como acima reconhecido. Como se viu, nenhuma das penas anteriormente aplicadas surtiram qualquer efeito, tanto que voltou a reincidir.

Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para condenar ELIEU ANTONIO FERREIRA DA SILVA, RG nº 71953019, pela prática do crime definido no artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal, a 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial fechado.

Fixo a unidade da pena pecuniária em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, valor que deverá ser corrigido desde o crime, quando da execução. Nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, com a redação

dada pela Lei nº 11.719/08, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, pois o bem, apesar de avariado, acabou sendo recuperado. O réu foi preso em flagrante, permanecendo preso durante toda a instrução criminal. Renovada nesta etapa a análise da necessidade da custódia cautelar do acusado, observo que ele não faz jus a recorrer em liberdade, eis que é a quarta vez que é condenado pelo mesmo crime. Ou seja, tem maus antecedentes e é reincidente específico, como acima reconhecido. Assim, tais circunstâncias erigidas do caso em apreço demonstram que a possibilidade concreta de novas reincidências por parte do acusado, o que vulnera a ordem pública. Observo, ainda, que o réu não tem residência fixa, de modo que poderá causar prejuízo para a futura aplicação da lei penal, motivo pelo qual se encontram presentes os motivos ensejadores da manutenção de sua prisão preventiva, de modo que deverá ser recomendado no estabelecimento prisional em que se encontra nos termos do § 1º do art. 387 do Código de Processo Penal.

Por outro lado, incabível a modificação do regime aplicado neste momento processual, nos termos do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, eis que não há condições de se aferir a conduta carcerária do acusado, requisito subjetivo para a concessão de eventual progressão (artigo 112 da LEP) e muito menos se tem certeza, neste momento processual, que a pena ora aplicada será a definitiva, eis que é passível, ainda, de recurso por parte do Ministério Público que poderá aumentar a pena ora imposta. Eventual progressão, portanto, quando cabível, deverá ser verificada em sede do Juízo das Execuções Criminais. Há ainda outras penas a serem executadas (vide fls. 39/43).

Acerca do assunto, merece destaque o seguinte julgado emanado do E. TJSP, que já teve a oportunidade de se manifestar sobre a detração: "Finalmente, é inviável em sede de apelação a aplicação do disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, devendo o juízo da execução se manifestar inicialmente a respeito de eventual detração, primeiramente porque não se tem informações, aptas a embasar decisão segura, a respeito da real situação carcerária do recorrente, e principalmente para não violar o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, não convencendo a tese defensiva de revogação tácita da competência do juiz da execução para conhecer da matéria." (TJSP 5ª Câmara Criminal - Apelação Criminal nº. 3002467-98.2013.8.26.0565 Rel Des.Tristão Ribeiro - j. 02.07.2015, v.u.).

Remeta-se cópia da presente decisão à empresa-vítima.

Transitada em julgado a presente decisão, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Arcará o réu, na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal, com o pagamento da taxa judiciária, bem como das despesas processuais, caso perca a condição de beneficiários da Assistência Judiciária gratuita dentro do prazo legal.

P.R.I.C.

São Bernardo do Campo, 02 de dezembro de 2022.

SANDRA REGINA NOSTRE MARQUES

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA